



Institut des Carrières Commerciales — Bruxelles · Travail de fin d'études

BikeShare

Plateforme de location de vélos entre particuliers

Aspects juridiques et légaux

Statut · CGU · RGPD · Responsabilité

Yassin Iallalen

Aspects juridiques et légaux

Ce document présente le cadre juridique applicable à l'exploitation de la plateforme **BikeShare** en tant qu'intermédiaire de mise en relation entre particuliers.

1. Statut d'intermédiaire

BikeShare agit comme **plateforme de mise en relation** et non comme loueur. Le contrat de location se conclut directement entre le propriétaire et le locataire. La plateforme fournit l'outil technique, la gestion des paiements et un cadre de confiance, mais n'est pas propriétaire des vélos.

2. Conditions générales d'utilisation (CGU)

- Acceptation obligatoire des CGU lors de l'inscription.
- Définition des droits et obligations des membres (propriétaires et locataires).
- Règles d'usage, de restitution et de gestion des litiges.
- Conditions de la commission prélevée par la plateforme.

3. Protection des données (RGPD)

- Information claire sur les données collectées et leur finalité.
- Recueil du consentement et possibilité de retrait.
- Exercice des droits : accès, rectification, effacement, portabilité.
- Désignation d'un responsable du traitement et registre des traitements.

4. Responsabilité et assurance

Aspect	Traitement
Dommages / vol	Option d'assurance proposée ; caution possible fixée par le propriétaire.
Litiges	Système de réclamations (claims) avec médiation par l'administrateur.
Responsabilité de la plateforme	Limitée à son rôle d'intermédiaire technique.
Conformité du vélo	Le propriétaire garantit l'état et la sécurité du vélo proposé.

5. Obligations fiscales

Les revenus générés par les propriétaires peuvent être soumis à déclaration selon la réglementation belge en vigueur sur l'économie collaborative. La plateforme informe ses utilisateurs de leurs obligations sans s'y substituer.

Ce document constitue une synthèse pédagogique et ne se substitue pas à un avis juridique professionnel.